Pressemitteilung · BürgerNetzwerkSolar Worms · 30. August 2026

Zur freien Verwendung. Hintergrund und Checkliste zum Mitgeben. Druckfähiges Bild anbei.

Photovoltaik & Handwerksrecht

Was Bürgerinnen und Bürger wissen müssen

Ihre Rechte – Ihre Möglichkeiten – Ihre Checkliste

Worum geht es in diesem Dokument?

Wer eine Photovoltaikanlage installiert, übt in Deutschland in der Regel ein zulassungspflichtiges Handwerk aus. Das bedeutet: **Das ausführende Unternehmen muss in der Handwerksrolle eingetragen sein.** Fehlt diese Eintragung, sind Verträge möglicherweise nichtig – mit Folgen für die Gewährleistung, den Versicherungsschutz und Netzanschluss.

Dieses Dokument erklärt Ihre Rechte und gibt Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen – vor dem Vertragsschluss und wenn eine Anlage bereits installiert ist.

Rechtsgrundlage: Handwerksordnung §§ 1, 8, 117 HwO | BGB §§ 134, 138, 633–635, 280, 812

Orientierungsurteil: OLG Koblenz, Urt. v. 02.06.2026, Az. 9 U 1015/25

Grundlagen: Was bedeutet „Eintragung in die Handwerksrolle“?

Die Handwerksrolle ist ein öffentliches Register bei der zuständigen Handwerkskammer (HWK). Wer zulassungspflichtiges Handwerk ausführen will, muss dort eingetragen sein – in der Regel mit einem Meister oder einer gleichwertigen Qualifikation.

Bei Photovoltaikanlagen sind typischerweise zwei getrennte Gewerke betroffen:

Gewerk	Warum relevant bei PV?
Elektrotechnikerhandwerk (Anlage A HwO, Nr. 25)	Netzanschluss, Wechselrichter, Kabelverlegung, Inbetriebnahme der Haustechnik – alles, was ans Stromnetz geht
Dachdeckerhandwerk (Anlage A HwO, Nr. 3)	Montage auf dem Dach, Dachdurchdringungen, Abdichtungsarbeiten – bei Aufdach- und Indach-Systemen

Zusätzlich zur Handwerksrolle müssen Elektrounternehmen beim zuständigen Netzbetreiber als Installateur registriert und konzessioniert sein (TAB-Voraussetzung nach VDE-AR-N 4105). Beides – Handwerksrolle und VNB-Registrierung/Konzessionierung – ist getrennt zu prüfen.

Ausnahmen: Gilt das auch für Ingenieure?

Ein häufiges Missverständnis: Ein Hochschulabschluss (Dipl.-Ing., B.Eng., M.Eng.) ersetzt die Eintragung in die Handwerksrolle nicht automatisch. HwO und Hochschulrecht sind zwei völlig getrennte Systeme. Es gibt jedoch drei relevante Ausnahmetatbestände:

Ausnahmetatbestand	Voraussetzung & Wirkung
§ 7b HwO Ausübungsberechtigung (praxisrelevantester Weg)	Einschlägiger Hochschulabschluss + mind. 1 Jahr Berufspraxis im Gewerk → Antrag bei der HWK. Bei positiver Entscheidung: Betrieb darf ohne Meister geführt werden. Nicht automatisch – HWK prüft und entscheidet.
§ 8 HwO Ausnahmebewilligung	Nachgewiesene Kenntnisse und Fähigkeiten im Gewerk (z.B. langjährige Praxis) → Antrag bei der HWK. Hürde hoch, HWK entscheidet im Ermessen. Für Elektroingenieure mit Installationserfahrung grundsätzlich möglich.
§ 4 HwO Ingenieur als technischer Betriebsleiter	Betrieb ohne eigenen Meister stellt einen Ingenieur mit einschlägiger Qualifikation als Betriebsleiter an. Eintragung erfolgt über diese Person. In der PV-Branche gängiges Modell.
§ 9 HwO Arbeitnehmer im eingetragenen Betrieb	Arbeitnehmer – auch ohne eigene Eintragung – dürfen im Rahmen eines eingetragenen Betriebs tätig sein. Entscheidend ist die Eintragung des Betriebs, nicht des einzelnen Mitarbeiters.

Entscheidende Prüffrage für Auftraggeber
Nicht maßgeblich ist, ob jemand Ingenieur ist – maßgeblich ist, ob eine Eintragung in der Handwerksrolle vorliegt: egal auf welchem Weg (Meister, § 7b, § 8, § 4 HwO).
Fragen Sie konkret: „Welchen Eintragungsnachweis können Sie vorlegen?“
Falls kein Meister: „Liegt eine Ausübungsberechtigung nach § 7b oder eine Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO vor?“
Die VNB-Registrierung beim Netzbetreiber ist davon völlig unabhängig und muss zusätzlich vorliegen.

Gewerk 1: Elektrotechnik

Rechtliche Lage

Das Elektrotechnikerhandwerk ist ein zulassungspflichtiges Handwerk (Anlage A, Nr. 25 HwO). Ohne Eintragung in die Handwerksrolle darf ein Betrieb keine Photovoltaikanlage elektrisch anschließen – also Wechselrichter, AC-Verkabelung, Zählerschrank oder Netzanschluss installieren.

Rechtliche Anforderung	Konsequenz bei Fehlen
Eintragung in die Handwerksrolle (Elektrotechniker, HWK)	Vertrag nach § 134 BGB i.V.m. § 1 HwO grundsätzlich nichtig
Registrierung beim Netzbetreiber (VNB)	Keine gültige Konformitätserklärung möglich – Anlage nicht netzkonform
Meister oder Ausnahmebewilligung (§ 8 HwO)	Ordnungswidrigkeit nach § 117 HwO, Bußgeld bis 10.000 €

Folgen bei bereits installierten Anlagen

Achtung: Folgen können weitreichend sein. Das betrifft Sie, wenn Ihre Anlage von einem Betrieb ohne gültige Eintragung installiert wurde:

- **Vertragsnichtigkeit**: Der Werkvertrag ist nach § 134 BGB nichtig – der Betrieb hat keinen durchsetzbaren Anspruch auf den vereinbarten Werklohn
- **Gewährleistung entfällt technisch**: §§ 633 ff. BGB setzen einen wirksamen Werkvertrag voraus – werkvertragliche Nachbesserung kann nicht eingefordert werden
- **Deliktsrecht bleibt**: Bei Brandschäden oder Personenschäden haftet der Betrieb nach § 823 BGB
- **Versicherungsrisiko**: Gebäude- und Photovoltaikversicherungen können Leistungen verweigern, wenn die Installation nachweislich von einem nicht zugelassenen Betrieb erfolgte
- **Netzkonformität**: Ohne VNB-registrierten Elektroinstallateur keine gültige Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4105 – der Netzbetreiber kann den Netzanschluss verweigern oder rückabwickeln
- **Marktstammdatenregister**: Die eigene Registrierungspflicht (Anlagenbetreiber) bleibt davon unberührt

Folgen bei laufenden Verträgen

Wurde der Vertrag geschlossen, aber die Anlage noch nicht oder nur teilweise installiert:

- Sie können Erfüllung verweigern, wenn Sie von der fehlenden Eintragung erfahren
- Rückabwicklung nach § 812 BGB: Was bereits gezahlt wurde, kann zurückgefordert werden
- Der Betrieb schuldet Ihnen Wertersatz – Sie schulden allenfalls den objektiven Wert erbrachter Leistungen, nicht den vereinbarten (oft höheren) Preis
- Schadensersatz aus culpa in contrahendo - „Verschulden bei Vertragsschluss“ (§ 311 Abs. 2 BGB): Der Betrieb hat seine fehlende Qualifikation verschwiegen – das ist eine vorvertragliche Pflichtverletzung

Prävention: Checkliste Elektro (vor Vertragsschluss)

So schützen Sie sich – Elektrotechnik

Fordern Sie folgende Dokumente vor Unterzeichnung des Vertrags an:

- Handwerkskarten-Nummer und Auszug aus der Handwerksrolle (HWK) anfordern
- Meisterbrief oder Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO vorlegen lassen
- Nachweis der Registrierung beim Netzbetreiber (VNB) einfordern – z.B. Installateur-Nummer
- Prüfen Sie eigenständig: HWK Rheinhessen-Nahe-Hunsrück unter hwk.de oder telefonisch
- Fragen Sie explizit: „Wer führt die elektrischen Arbeiten aus? Ist dieser Betrieb in der Handwerksrolle?“ – bei Einsatz von Subunternehmern!
- Lassen Sie sich die Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4105 aushändigen

Gewerk 2: Dachdeckerhandwerk

Rechtliche Lage

Das Dachdeckerhandwerk (Anlage A HwO, Nr. 3) ist zulassungspflichtig, sobald das Dach durch die PV-Montage berührt wird. Das betrifft vor allem:

- Aufdach-Systeme mit Dachdurchdringungen (Schrauben, Kabeldurchführungen)
- Indach-Systeme, bei denen Dachziegel ersetzt werden
- Dachabdichtungen im Bereich der Befestigung
- Flachdächer: Abdichtungsarbeiten im Zusammenhang mit der Modulbefestigung

Reine Aufständerungen ohne jede Dachdurchdringung (z.B. auf Flachdach mit Ballastierung) können im Einzelfall anders zu beurteilen sein – dies hängt vom konkreten System ab.

Rechtliche Anforderung	Konsequenz bei Fehlen
Eintragung in die Handwerksrolle (Dachdecker, HWK)	Vertrag für Dacharbeiten nach § 134 BGB grundsätzlich nichtig
Qualifizierter Meister oder Ausnahme (§ 8 HwO)	Ordnungswidrigkeit, Bußgeld bis 10.000 €
Fachgerechte Dachabdichtung nach DIN-Normen	Kein Versicherungsschutz bei Wasserschaden durch Dachleck

Folgen bei bereits installierten Anlagen

Besonderes Risiko: Dachabdichtung und Versicherung

Der Wasserschaden ist das größte praktische Risiko beim Dachgewerk:

- **Vertragsnichtigkeit:** Wie beim Elektrogewerk – kein durchsetzbarer Werklohnanspruch des Betriebs
- **Kein werkvertraglicher Gewährleistungsanspruch** bei nichtigem Vertrag – aber Schadensersatz nach § 823 BGB bleibt
- **Gebäudeversicherung:** Bei einem Wasserschaden durch eine fehlerhafte Dachdurchdringung kann die Versicherung die Zahlung verweigern, wenn die Abdichtung nicht von einem eingetragenen Dachdecker ausgeführt wurde
- **Baurechtsrisiko**: In manchen Bundesländern und Kommunen sind Dacharbeiten baugenehmigungsrelevant – fehlende Qualifikation des Ausführenden kann Probleme beim nachträglichen Genehmigungsverfahren erzeugen
- **Haftung bei Sturmschäden**: Wenn Module durch unzureichende Befestigung abgehoben werden und Dritte schädigen, haftet primär der Anlagenbetreiber als Eigentümer – Rückgriff auf den Betrieb ist bei Nichtigkeit erschwert

Folgen bei laufenden Verträgen

Analog zum Elektrogewerk: Nichtiger Vertrag, Recht auf Rückabwicklung nach § 812 BGB, Schadensersatz aus vorvertraglicher Pflichtverletzung (§ 311 Abs. 2 BGB).

Besonderheit Dach: Bereits ausgeführte Dacharbeiten sind schwerer rückzuabwickeln als Elektroarbeiten. Die Möglichkeit zur Nachbesserung durch einen eingetragenen Betrieb – auf Kosten des ursprünglichen Unternehmens – ist hier oft der pragmatischere Weg.

Prävention: Checkliste Dach (vor Vertragsschluss)

So schützen Sie sich – Dachdeckerhandwerk

Fordern Sie folgende Nachweise vor Beginn der Dacharbeiten an:

- Handwerkskarten-Nummer für das Dachdeckergewerk einfordern (ggf. anderer Betrieb als Elektro!)
- Bei Indach-Systemen: Prüfen, ob das System eine Zulassung für den Einsatz als Dachdeckung hat
- Dachabdichtungskonzept schriftlich anfordern und in den Werkvertrag aufnehmen lassen
- Fragen Sie Ihre Gebäudeversicherung vorab: Welche Anforderungen stellt sie an die Ausführenden?
- Dokumentation nach Fertigstellung: Fotos der Befestigungen und Durchdringungen aufbewahren
- Bei Einsatz von Subunternehmern: Schriftlich festhalten, welcher Betrieb das Dach ausführt

Was gilt, wenn nur eine Eintragung vorliegt?

Häufiger Fall in der Praxis: Ein Betrieb ist für das Elektrogewerk eingetragen, hat aber keine Eintragung als Dachdecker – oder umgekehrt.

Situation	Rechtliche Folge
Beide Eintragungen vorhanden	Wirksamer Werkvertrag, volle Gewährleistung für beide Gewerke
Nur Elektro-Eintragung vorhanden	Für Elektroarbeiten wirksam; Dacharbeiten möglicherweise nichtig (Teilnichtigkeit § 139 BGB)
Nur Dachdecker-Eintragung vorhanden	Für Dacharbeiten wirksam; Elektroarbeiten nichtig – Netzkonformität fehlt
Keine der beiden Eintragungen	Vertrag insgesamt nichtig nach § 134 BGB i.V.m. § 1 HwO

§ 139 BGB – Teilnichtigkeit erklärt
Wenn nur ein Vertragsteil nichtig ist, ist im Zweifel der gesamte Vertrag nichtig (Gesamtnichtigkeit).
Das gilt vor allem dann, wenn die Parteien den Vertrag nicht ohne den nichtigen Teil geschlossen hätten. Bei einer PV-Anlage als Gesamtwerk – Dach und Elektro gehören zusammen – spricht viel für die Gesamtnichtigkeit.
Abhilfe: Der Betrieb kann das nicht abgedeckte Gewerk an einen eingetragenen Subunternehmer vergeben. Das ist zulässig und heilt das Problem – vorausgesetzt, dies ist vertraglich klar geregelt.

Schadensersatz & Nachbesserung – Ihre Rechte

Ansprüche gegen den nicht eingetragenen Betrieb

Anspruchsgrundlage	Was können Sie geltend machen?
§ 311 Abs. 2 BGB (c.i.c.)	Schadensersatz aus vorvertraglicher Pflichtverletzung: Der Betrieb hat seine fehlende Qualifikation verschwiegen
§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 HwO	Deliktsrechtlicher Schadensersatz: § 1 HwO ist Schutzgesetz – Schäden durch unbefugtes Handwerk sind ersatzfähig
§ 812 BGB (Bereicherungsrecht)	Rückforderung bereits gezahlter Beträge; Gegenanspruch des Betriebs nur auf objektiven Wert
§ 280 BGB (Schadensersatz)	Kosten für Nachbesserung durch eingetragenen Betrieb als Schadensposition

Nachbesserung durch einen qualifizierten Betrieb

Einen direkten Anspruch gegen einen Drittbetrieb auf Nachbesserung gibt es nicht – denn mit diesem haben Sie noch keinen Vertrag. Aber:

- Sie können selbst einen neuen Werkvertrag mit einem eingetragenen Betrieb schließen
- Die Kosten für diese Nachbesserung sind Schadensersatz, den Sie vom ursprünglichen Betrieb fordern können
- Auch der Preisunterschied (wenn der erste Betrieb überhöhte Preise berechnet hat) ist ggf. Schadensposition
- Sichern Sie alle Belege: Angebote, Rechnungen, Fotos des Mangels, Schriftverkehr

Praktische Grenzen

Auch wenn sie im Recht sind: Die Durchsetzung kann schwierig sein, wenn der Betrieb insolvent ist.
Deshalb ist die Prävention – Prüfung vor Vertragsschluss – der wirksamste Schutz.

Ihre Master-Checkliste: PV-Anlage richtig beauftragen

Verwenden Sie diese Checkliste vor Unterzeichnung jedes PV-Installationsvertrags:

Phase 1: Vor dem Angebot

- Firmennamen, Rechtsform und Handelsregisternummer des Anbieters notieren
- Online-Prüfung: Ist das Unternehmen bei der HWK gelistet? (hwk.de – Betriebssuche)
- Fragen: Für welche Gewerke ist Ihr Unternehmen in der Handwerksrolle eingetragen?
- Fragen: Wer führt Dach- und wer führt Elektroarbeiten aus? Handelt es sich um Subunternehmer?

Phase 2: Mit dem Angebot anfordern

- Kopie des Handwerkskarten-Auszugs (Elektrotechnik) anfordern
- Kopie des Handwerkskarten-Auszugs (Dachdecker) anfordern – ggf. vom Subunternehmer
- Falls kein Meister: Ausübungsberechtigung nach § 7b HwO oder Ausnahmebewilligung nach § 8 HwO anfordern
- Bei Ingenieur als Betriebsleiter (§ 4 HwO): Nachweis der Betriebsleiterfunktion und Eintragung der Firma anfordern
- Meisterbriefkopie oder Nachweis Ausnahmebewilligung (§ 8 HwO) anfordern
- Nachweis VNB-Registrierung (Installateur-Nummer beim Netzbetreiber) einfordern
- Fragen, ob eine Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4105 mit Fertigstellung ausgestellt wird

Phase 3: Im Vertrag sicherstellen

- Werkvertrag („Abnahme“-Klausel!) – nicht nur Kaufvertrag: Bedeutung für Gewährleistungsfristen!
- 5-jährige Gewährleistung nach § 634a BGB vertraglich bestätigen lassen
- Namen des ausführenden Subunternehmers für Dachgewerk im Vertrag festhalten
- Zahlungsplan: Schlusszahlung erst nach Abnahme und Vorlage der Konformitätserklärung

Phase 4: Nach der Installation

- Konformitätserklärung nach VDE-AR-N 4105 schriftlich anfordern und aufbewahren
- Abnahmeprotokoll unterzeichnen – starten Sie die Gewährleistungsfrist bewusst
- Dacharbeiten dokumentieren: Fotos der Dachdurchdringungen und Abdichtungen
- Anlage im Marktstammdatenregister (MaStR) anmelden (eigene Pflicht als Betreiber)
- Gebäudeversicherung informieren und Versicherungsschutz für PV-Anlage prüfen lassen

Kurzinformation für Bürgerinnen und Bürger

Solar ja – aber von wem?

Was Sie vor der Unterschrift wissen müssen

Der Boom der Photovoltaik in Deutschland hat auch Anbieter auf den Markt gebracht, die ohne die nötigen Qualifikationen installieren. Was nach außen wie ein normales Unternehmen aussieht, kann rechtlich ein erhebliches Problem sein – für Sie als Auftraggeber.

Wer eine PV-Anlage auf dem Dach montiert, übt gleich zwei zulassungspflichtige Handwerke aus: das Elektrotechnikerhandwerk für alles, was ans Stromnetz geht, und das Dachdeckerhandwerk für alles, was das Dach berührt. Beide erfordern eine Eintragung in die Handwerksrolle.

Was passiert, wenn die Eintragung fehlt? Der Vertrag kann nichtig sein – das heißt: Sie haben keine werkvertragliche Gewährleistung. Wenn nach drei Jahren die Anlage Probleme macht oder das Dach undicht wird, stehen Sie möglicherweise ohne Anspruchsgrundlage da. Schlimmer noch: Die Gebäudeversicherung kann Leistungen verweigern, und der Netzbetreiber kann den Netzanschluss in Frage stellen.

Die gute Nachricht: Sie können sich schützen – und zwar einfach. Fragen Sie den Anbieter vor Vertragsschluss nach der Handwerkskarten-Nummer, und prüfen Sie diese online bei der Handwerkskammer. Das dauert fünf Minuten und kann Sie vor jahrelangen Problemen bewahren.

Wenn Sie bereits eine Anlage installiert haben und Zweifel an der Qualifikation des Unternehmens haben: Sprechen Sie uns bei BNS Solar Worms an. Wir helfen Ihnen zu klären, welche Dokumente vorliegen sollten und was zu tun ist, wenn etwas fehlt.

BürgerNetzwerkSolar Worms | bns.worms.de

Dieses Dokument dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine Rechtsberatung.
Stand: Juni 2026 | Bezug: OLG Koblenz, Urt. v. 02.06.2026, Az. 9 U 1015/25

Haftungshinweis: Dieser Text wurde nach bestem Wissen auf Grundlage der verfügbaren Informationen erstellt. Das BürgerNetzwerkSolar arbeitet neutral und herstellerunabhängig; es gibt keine Kaufempfehlungen und ergreift nicht Partei für Anbieter oder Produkte. Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität; Marktpreise, Rechtslage und Förderbedingungen können sich jederzeit ändern. Das BürgerNetzwerkSolar übernimmt – soweit gesetzlich zulässig – keinerlei Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit der getroffenen Aussagen oder die Ergebnisse; die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung. Der Text ersetzt keine Fachplanung und keine Förder-, Energie-, Steuer- oder Rechtsberatung.